

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako trvale hlášený obyvatel jižního Plzeňska podávám připomínky k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v rozsahu vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. S návrhem v tomto rozsahu nesouhlasím a žádám o jeho přepracování z důvodů uvedených dále.

Odůvodnění námitek:

1. Bezkonfliktnost není v dokumentaci doložena

V dokumentaci chybí jasné doložení bezkonfliktnosti, kterou pro akcelerační režim vyžaduje směrnice RED III. Materiál namísto důkazů o bezkonfliktnosti opakovaně odkládá řešení střetů do navazujících řízení (hluková studie, biologické průzkumy, monitoring mortality). To je ovšem v rozporu s logikou akceleračního režimu, který má být vyhrazen pro lokality bez podstatných střetů.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

2. Tlak horizontové dominance na obytné prostředí

Vznesené námitek se týkají skutečnosti, že navržené umístění VTE na horizontech bude trvale dominovat nad obytnou krajinou jižního Plzeňska. Vizuální dominance staveb vyšších než 200 m v horizontové poloze je trvalá, denní i noční (kvůli leteckému osvětlení). Obyvatelé okolních obcí budou mít turbíny v zorném poli každodenně, což představuje dlouhodobou psychickou zátěž a snižuje obytnou kvalitu prostředí.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip předběžné opatrnosti.

K obdobnému závěru dospívají i odborné studie, mj.: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

3. Vliv na hodnotu nemovitostí nebyl posouzen

Nesouhlasím s tím, že dokumentace neobsahuje žádné konkrétní posouzení vlivu na ceny nemovitostí v okolních obcích. Vlivy větrných parků na ceny nemovitostí jsou v zahraničí dlouhodobě sledovány a v určitých vzdálenostech se opakovaně potvrzují. Návrh ale tento vliv nezmiňuje, takže majitelé nemovitostí nemohou znát rozsah dopadu, který se má v jejich okolí připravovat.

Právní podklad: Čl. 11 Listiny; princip transparentnosti; směrnice SEA 2001/42/ES.

K tématu existují relevantní odborné zdroje, např.: van Kamp, I., van den Berg, F. (2021). Health Effects Related to Wind Turbine Sound: An Update. International Journal of

4. Souhrnný dopad na zdraví obyvatel chybí

Nesouhlasím s tím, že chybí posouzení souhrnného dopadu všech tří akceleračních oblastí na zdraví obyvatel jižního Plzeňska. Dopady izolované turbíny a dopady tří navazujících větrných parků jsou diametrálně odlišné. Obyvatelé budou vystaveni hluku z více směrů, dlouhým horizontům plným turbín a kumulaci flicker efektu. Dokumentace tento souhrnný stav nezobrazuje.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); čl. 31 a čl. 35 Listiny.

5. Krátkodobé průzkumy neodrážejí celoroční stav

Vznáším námitku proti tomu, že na podkladě krátkodobých biologických průzkumů byla lokalita označena jako vhodná pro akcelerační režim. Mezinárodní metodiky vyžadují, aby biologické průzkumy v lokalitách pro VTE pokrývaly více vegetačních sezón a celoroční aktivitu netopýrů. Pokud byly v dokumentaci využity průzkumy kratší, je závěr o bezkonfliktnosti lokality nepodložený.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip prevence.

6. Obce nebyly partnerem, ale adresátem návrhu

Námitkou je, že obce jižního Plzeňska byly v procesu adresátem, nikoli partnerem návrhu. Místo aby s nimi byl výběr lokalit konzultován v rané fázi, byly obce postaveny před hotovou věc. Tím byl popřen princip samosprávy a její odpovědnosti za rozvoj území.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; Aarhuská úmluva.

7. Monitoring nahrazuje rozhodování až po vzniku škody

Námitkou je, že strategie založená převážně na monitoringu vede k rozhodování až po vzniku škody, namísto aby jí předešla. Princip prevence vyžaduje, aby riziko bylo vyhodnoceno před zásahem do prostředí. V dokumentaci je však riziko de facto akceptováno s tím, že pokud se objeví, bude zachyceno monitoringem a pak se uvidí. To je v rozporu s principem prevence i principem předběžné opatrnosti.

Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU; zákon č. 114/1992 Sb.

8. Hromadění zátěží na jediném území

Vznáším námitku proti nepřiměřenému hromadění infrastrukturních zátěží na jednom území. Vedle plánované dálnice D20, vedení VVN a stávající průmyslové činnosti se nyní k zatížení krajiny mají přidat akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE. Žádný strategický dokument přitom nestanovuje hranici, kde by se nahromadění zátěží mělo zastavit.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip udržitelného rozvoje.

9. Posouzení dopadů na zdraví je odloženo do budoucna

Nesouhlasím s tím, že rozhodující posouzení dopadů na zdraví obyvatel je odloženo až do budoucích povolovacích řízení. Akcelerační režim má být vyhrazen pro lokality, u kterých jsou dopady na zdraví již nyní vyhodnoceny a uznány jako přijatelné. V případě AOV 51, 62 a 63 jsou ale zdravotně významné dopady (hluk, flicker, noční osvětlení) odloženy. Tím se ztrácí možnost rozhodnout o vhodnosti lokality na podkladě dostatečných dat.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny.

10. Vlivy na chráněné ptáky jsou bagatelizovány

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace bagatelizuje vlivy větrných elektráren na chráněné druhy ptáků v lokalitě. Recenzované studie odhadují kolizní mortalitu velkých dravců a tažných ptáků na VTE v řádu jednotlivých jedinců na turbínu ročně, což pro chráněné druhy znamená populačně významný dopad. Naše region je přitom známý výskytem luňáka, motáka i dalších citlivých druhů, jejichž ochrana by měla být prioritou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; Natura 2000; směrnice o ptácích 2009/147/ES.

11. Zásah do samostatné působnosti obcí

Nesouhlasím s tím, že návrh může omezit možnost obcí rozhodovat o budoucím rozvoji svého území. Vymezení akceleračních oblastí může výrazně oslabit vliv obcí na budoucí podobu krajiny, územního rozvoje a kvality života obyvatel. Přitom právě obce nesou odpovědnost za dlouhodobý rozvoj svého území a ochranu venkovského charakteru krajiny.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (§ 2 odst. 2 a § 35 odst. 1).

S ohledem na výše uvedené námitky žádám, aby byly akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu vyřazeny a aby byly hledány lokality méně konfliktní vůči obyvatelům, krajině i přírodě.

V dne

Podpis: